

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2432/2538

นาง ปราณี กันเพชร
นาย เทียน นราเลิศ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1368, มาตรา 1374, มาตรา 1375 วรรคสอง, มาตรา 1381

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 12, มาตรา 14

จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยเช่าจากโจทก์จึงเป็นการครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์จำเลยย่อมไม่มีสิทธิครอบครอง โจทก์ฟ้องคดีนี้ยังไม่พ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่จำเลยเปลี่ยนเจตนาในการครอบครองที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทจากจำเลย พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507มาตรา14บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองหรืออาศัยอยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติและมาตรา12บัญญัติให้บุคคลผู้อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับยื่นคำร้องภายในกำหนด90วันมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้นเป็นเพียงบทบัญญัติที่ใช้บังคับระหว่างรัฐกับราษฎรซึ่งเป็นผลให้ราษฎรไม่อาจอ้างสิทธิใดๆยันต่อรัฐได้แต่ระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นราษฎรด้วยกันเมื่อจำเลยรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์แม้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินมือเปล่า เนื้อที่ประมาณ 52 ไร่ โดยโจทก์และสามีซื้อมาจากนายเต็ม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 จำเลยเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์ทำไร่มีกำหนด 3 ปี ครบกำหนดอายุสัญญาเช่าแล้ว จำเลยเช่าที่ดินของโจทก์ต่ออีก 3 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า จำเลยก็ออกไปจากที่ดินและส่งมอบที่ดินดังกล่าวคืนให้โจทก์เรียบร้อยแล้ว ต่อมาประมาณเดือนมกราคม 2532 จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไปแจ้งแก่เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ ว่าจำเลยเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว ขอให้เจ้าพนักงานปกครองท้องที่ออกแบบแสดงที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อใช้ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งความจริงแล้วที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของโจทก์และโจทก์ครอบครองทำประโยชน์มาตลอดจนถึงปัจจุบัน การกระทำของจำเลยเป็นการโต้แย้งสิทธิครอบครองของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยไปแจ้งเพิกถอนแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ของจำเลย หากจำเลยไม่ไปให้ถือว่าคำพิพากษาของศาลแทนเจตนาของจำเลย ห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองของโจทก์โดยปกติสุขและให้แสดงว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้อให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิใช่เจ้าของผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทที่ดินพิพาทเนื้อที่ 50 ไร่เศษ เป็นของจำเลยโดยจำเลยซื้อมาจากโจทก์เมื่อ พ.ศ. 2517 ในราคาไร่ละ 600 บาทชำระราคาเป็นพืชไร่ ขณะที่ซื้อที่ดินพิพาทมีสภาพเป็นป่า จำเลยและบริวารช่วยกันก่อสร้างที่ดินพิพาททั้งหมดจนเตียนภายในเวลา 3 ปี จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยปลูกข้าวโพดทุกปีจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 17 ปีเศษ นอกจากนั้นจำเลยยังปลูกพืชยืนต้น เช่น มะพร้าว ต้นตาล ไม้ ตันลาน และขุดบ่อน้ำ 1 บ่อสระเลี้ยงปลาอีก 1 สระ จำเลยไม่เคยออกไปจากที่ดินพิพาทและไม่เคยส่งมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ครอบครอง จำเลยแจ้งความจำนงเพื่อขอออกไป ภ.บ.ท.5 และเสียภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาที่ดินพิพาทหมดสภาพความเป็นป่า ทางราชการจึงปล่อยให้ราษฎรเข้าไปถึงสิทธิครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน จำเลยไม่เคยอาศัยสิทธิการเช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องหรือทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของโจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยเช่าจากโจทก์ จึงเป็นการครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทส่วนการที่จำเลยไปแจ้งรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีตามใบ ภ.บ.ท.5 เอกสารหมาย จ.11 และ จ.12 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2532 อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์หากจะถือว่า จำเลยเปลี่ยนเจตนาในการครอบครองที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยเอง แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 12 มกราคม 2533 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องเรียกคืนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่จำเลยฎีกาว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โจทก์ไม่ได้ยื่นคำร้องอ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอท้องที่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนด

ป่าสงวนแห่งชาตินั้นใช้บังคับ โจทก์ย่อมหมดสิทธิในที่ดินพิพาทไม่มีอำนาจฟ้อง
จำเลยเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนสิทธิของโจทก์นั้นเห็นว่า พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14บัญญัติห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองหรืออาศัย
อยู่ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ และมาตรา 12 บัญญัติให้บุคคลผู้อ้างว่ามีสิทธิหรือได้ทำ
ประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงกำหนดป่าสงวนแห่งชาตินั้น
ใช้บังคับยื่นคำร้องภายในกำหนด 90 วันมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิหรือประโยชน์นั้น
เป็นเพียงบทบัญญัติที่ใช้บังคับระหว่างรัฐกับราษฎรซึ่งเป็นผลให้ราษฎรไม่อาจอ้าง
สิทธิใด ๆ ยันต่อรัฐได้ แต่ระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นราษฎรด้วยกัน เมื่อจำเลยได้
รบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์แม้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ตาม
โจทก์ก็ย่อมมีอำนาจฟ้องบังคับจำเลยได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ สิทธิลักษณะ-ปรีชา เณลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ